

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE

RESULT SISTEMA E TECNOLOGIA, pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída, inscrita no CNPJ sob o número 10.668.959/0001-53, com sede na Rua Nestor Sampaio, 235, Ponto Novo, na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representada na forma do seu contrato social, doravante denominada **LICENCIANTE**; e de outro lado **PARTY COSMÉTICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **34.744.207/0001-92**, com sede na **RUA AGUACAI, 78 CASA 1 E 2**, bairro **PARI** na cidade de **SÃO PAULO** Estado da **SÃO PAULO**, neste ato representada na forma do seu contrato social têm entre si, justo e contratado, o presente **Contrato de Licença de Uso de Software** ("Contrato"), o qual se regerá pelas cláusulas abaixo:

DO OBJETO**Cláusula 1ª**

O presente instrumento tem por objeto a concessão de licença de uso do *software* **RESULT – PRO**, pela **LICENCIANTE** às **LICENCIADAS**, e dos programas que o constituem.

Parágrafo Único: A licença de uso do referido SOFTWARE, de propriedade da **LICENCIANTE**, será concedida em caráter não exclusivo e intransferível, incluindo a prestação de serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva, além de suporte técnico e treinamento para a utilização do SOFTWARE, conforme os termos e condições dispostos neste instrumento, bem como no Anexo I – Proposta Comercial.

Cláusula 2ª

A licença ora outorgada compreenderá a documentação correlata ao *SOFTWARE* e que será disponibilizada pela **LICENCIANTE** às **LICENCIADAS**, quando da sua instalação.

DS
MPDS
MP

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**Cláusula 3ª****OBRIGAÇÕES DA LICENCIANTE**

- a. Elaborar juntamente com as **LICENCIADAS** o cronograma de execução das atividades para implantação do SOFTWARE.
- b. Fornecer programas executáveis e bibliotecas para instalação do SOFTWARE nos SERVIDORES e ESTAÇÕES DE TRABALHO das **LICENCIADAS**.
- c. Implantar o SOFTWARE compreendendo os serviços de instalação e configuração do sistema nos **SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO** das **LICENCIADAS**, para o funcionamento adequado e atendimento das necessidades e anseios das **LICENCIADAS** e treinamento dos usuários chaves indicadas pelas mesmas.
- d. Manter o SOFTWARE atualizado em função de mudanças na legislação e avanços tecnológicos.
- e. Prestar os serviços contratados em conformidade com a legislação vigente, em especial e, não somente, às Normas e Regras Fiscais e Tributárias a que se submetem as Empresas Licenciadas.
- f. Atender chamados de suporte técnico para sanar dúvidas dos usuários e corrigir possíveis falhas e defeitos de programação detectados durante a utilização do SOFTWARE, sempre que registrado no sistema de **TICKET**.
- g. Problemas ou dúvidas que impeçam a operação de venda, o início do atendimento deverá ser imediatamente após o registro do **TICKET**, sem qualquer restrição, inclusive na eventual impossibilidade de atendimento remoto o profissional das **LICENCIADAS** deverá se locomover até o estabelecimento da **LICENCIANTE**;
- h. Urgências poderão ser atendidas por telefone ou *chat on-line*;

DS
DS


- i. Colocar à disposição das **LICENCIADAS**, profissionais capacitados para execução dos serviços de implantação, manutenção e suporte técnico do SOFTWARE;
- j. Responsabilizar-se diretamente pela supervisão e fiscalização de seus colaboradores utilizados na execução do contrato, não cabendo às **LICENCIADAS** qualquer encargo administrativo, de horário, fiscal, tributário ou trabalhista;
- k. Adotar as boas práticas de segurança para proteger e mitigar os riscos que possam comprometer os dados e informações de titularidade das **LICENCIADAS**;
- l. Respeitar e não levar ao conhecimento de qualquer terceiro às informações confidenciais a que tiver acesso por força dos serviços prestados;
- m. Participar da reunião mensal previamente agendada de apresentação e avaliação dos indicadores do suporte técnico, alinhamento dos procedimentos, apresentação de eventuais dificuldades e soluções;
- n. Fornecer as novas versões do sistema, bem como as orientações e treinamentos eventualmente necessários para a utilização das novas versões.
- o. Para garantir o funcionamento do SOFTWARE a **LICENCIANTE** deverá disponibilizar profissionais para acompanhamento definido no cronograma de "go-live", mesmo que simultâneo:
 - i) Acompanhamento dos primeiros 03 (Cinco) dias das operações de lojas;
 - ii) Acompanhamento dos primeiros 10 (Dez) dias das operações de retaguarda;
 - iii) Acompanhamento do primeiro fechamento fiscal durante 05 (Cinco) dias;

DS
DS


Parágrafo Primeiro: A **LICENCIANTE** não será responsável por eventuais erros, omissões, negligências ou atrasos nos serviços ou na sua utilização pelas **LICENCIADAS**, quando não decorrentes de sua culpa comprovada, tais como defeitos de equipamentos, queda ou falta de energia, erros de interpretação e julgamento dos funcionários das **LICENCIADAS** por falta ou falha nas informações necessárias à execução dos serviços prestados às **LICENCIADAS**, bem como por erros no *software* ou por funcionamento destes em desconformidade com seus manuais.

Parágrafo Segundo: Apesar de ser a **LICENCIANTE** a responsável pela implementação do SOFTWARE, não é de sua responsabilidade o não atendimento ou não aderência do mesmo às necessidades específicas das **LICENCIADAS**, seus processos e/ou determinações da legislação local, salvo os desenvolvimentos estabelecidos na Proposta e neste Contrato.

Cláusula 4ª

OBRIGAÇÕES DA LICENCIADA

- a. Colocar à disposição da **LICENCIANTE**, profissionais com capacidade de aprendizado e transferência dos conhecimentos adquiridos durante o treinamento do SOFTWARE, aos demais usuários do sistema, contando com:
- i) Experiência mínima de 3 (três) anos na função correspondente ao treinamento:
 - a. Processos de Compras, Estoque e Distribuição, cargo: comprador;
 - b. Processos de Vendas, cargo: gerente ou supervisor de loja;
 - c. Processos Financeiros, cargo: analista ou auxiliar financeiro;

DS
Mr

DS
Mr



- d. Processos Fiscais e Tributários, cargo: auxiliar de escrituração fiscal;
 - e. Processos gerenciais, cargo: gerente ou diretor.
- b. Disponibilizar hardware e SOFTWARE básico para o perfeito funcionamento do SOFTWARE e manter os mesmos atualizados para garantir a estabilidade do sistema, compreendendo:
 - i) Servidor Central – Processador XEON – 32 GBytes de Memória RAM, pelo menos 1 TBytes de HD SAS Disponível, sistema operacional Windows 2008 Server R2;
 - ii) Estações de trabalho – Processador i3 – 4 GBytes de Memória RAM, pelo menos 100 GBytes de HD Disponível, sistema operacional Windows 7 ou Superior.
- c. Pagar pontualmente as faturas emitidas pela **LICENCIANTE**, para garantir o funcionamento do SOFTWARE e a continuidade na prestação de serviços de manutenção e suporte técnico.
- d. Reembolsar as despesas de locomoção, refeição, comunicação e hospedagem/estadia sempre que comprovadas pela **LICENCIANTE** através de notas fiscais e recibos.
- e. Assumir plena responsabilidade pela exatidão, qualidade, integridade e legalidade dos dados e informações introduzidas no SOFTWARE.
- f. Não vender, distribuir, sublicenciar, alugar, arrendar, empresar, dar dispor, ceder ou de qualquer outra forma transferir total ou parcialmente o SOFTWARE e/ou quaisquer direitos ou parte a ele relativos.
- g. Não realizar ou permitir engenharia reversa, nem traduzir, decompilar, copiar, modificar, alterar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões ou elaborar obra derivada do SOFTWARE ou de qualquer de suas partes ou componentes.

DS
DS


- h. Utilizar o SOFTWARE em conformidade com a legislação vigente e assumir plena responsabilidade por eventuais multas decorrentes da utilização inadequada do sistema, desde que comprovada sua responsabilidade pela utilização inadequada do SOFTWARE.
- i. Viabilizar o acesso dos funcionários da **LICENCIANTE** que forem designados para a realização dos serviços, ao local de trabalho.

Parágrafo Único: Visando ao sucesso da implementação do software, a **LICENCIADA** compromete-se a realizar todas as obrigações que lhe competem para tanto, responsabilizando-se por eventuais omissões ou negligências, decorrentes da sua culpa comprovada, por quaisquer de seus empregados.

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Cláusula 5ª

Considerando que o *SOFTWARE* é de propriedade da **LICENCIANTE**, as partes expressamente acordam com as seguintes disposições:

- a)** A licença de uso ora outorgada não permite e/ou não permitirá (i) a modificação, cópia, decompilação, publicação ou engenharia reversa do *SOFTWARE*, o desmonte ou, de qualquer outra forma, a redução do mesmo à forma legível por pessoas; e (ii) a remoção de quaisquer legendas de propriedade exclusiva ou de direitos autorais constantes do *SOFTWARE*, de seus programas e aplicativos, e/ou dos respectivos manuais, fornecidos pela **LICENCIANTE**;
- b)** A **LICENCIADA** declara que não reivindicará ou alegará, de qualquer forma e a qualquer tempo, que possui qualquer direito de propriedade relativo ao *SOFTWARE* e aos programas e aplicativos licenciados por esse Contrato;
- c)** A **LICENCIANTE** obriga-se a proteger os direitos adquiridos pelas **LICENCIADA** em razão deste instrumento, sem qualquer custo ou ônus para essa última;

DS
LMR

DS
LMR



d) Fica a **LICENCIANTE** obrigada a excluir e proteger a **LICENCIADA** das demandas e consequências de eventuais questionamentos de terceiros quanto à propriedade, inclusive autoral e/ou industrial do *SOFTWARE*, devendo acompanhar e participar, por intermédio de advogados escolhidos pelas **LICENCIADAS**, do andamento dos eventuais processos judiciais que venham a ser promovidos contra as **LICENCIADAS** em razão de questões atinentes ao *SOFTWARE*; e

e) A **LICENCIANTE** garante que o *SOFTWARE* não infringe direitos autorais, patentes de invenções ou segredos de negócios de terceiros.

DO PRAZO

Cláusula 6ª

A licença de uso supramencionada entra em vigor na data de assinatura deste instrumento e permanece válida pelo período mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser renovada, automaticamente, desde que nenhuma das partes se manifeste contrária à prorrogação da mesma, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de encerramento do uso.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 7ª

Em remuneração pela cessão do direito de uso e serviços de instalação, manutenção e suporte, a licenciante receberá da licenciada a quantia abaixo:

Pelo serviço de suporte técnico e manutenção a **LICENCIADA** pagará a **LICENCIANTE** o valor de e R\$ **2.125,00** (Dois mil, cento e vinte e cinco reais) mensais, com a primeira mensalidade sendo cobrada no dia **10/05/2023**.

O valor da mensalidade será atualizado anualmente conforme valor do salário definido pelo governo.

DS
LMR

DS
K2



Parágrafo Único: Nos valores acima descritos estão acrescidos os impostos ISS, PIS, COFINS, IR, CSSL e INSS que atualmente totaliza 19,353 %, sobre o valor total dos serviços prestados.

Cláusula 8ª

As **LICENCIADAS** realizarão os pagamentos devidos à **LICENCIANTE** por meio de boleto bancário de titularidade da **LICENCIANTE**.

Cláusula 9ª

O pagamento das **LICENCIADAS** à **LICENCIANTE** fica vinculado à entrega da nota fiscal de serviços às **LICENCIADAS**, com antecedência de 10 (dez) dias do seu vencimento, sendo que se houver atraso na entrega da referida nota fiscal, o prazo para pagamento será prorrogado por quantos dias forem os de atraso.

Cláusula 10ª

Caso a nota fiscal seja entregue às **LICENCIADAS** de forma incompleta ou com erros, essas terão 48 (quarenta e oito) horas para comunicar à **LICENCIANTE** tal fato, sendo que, nesse caso, a data de pagamento estipulada na nota fiscal será prorrogada para o décimo dia contado do novo recebimento da nota fiscal sem erros ou omissões.

Cláusula 11ª

O atraso dos pagamentos acima descritos (licenças de uso e serviços) acarretará a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante pendente, sem prejuízo da incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês *pro rata die*, devendo todos os valores ser corrigidos pela variação do IPC-A, calculados desde a inadimplência até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

DS
MR

DS



Cláusula 12ª

A falta dos pagamentos relativos à licença de uso do *software* concederá à **LICENCIANTE** o direito de bloquear o acesso ao sistema de "BACK-OFFICE" e "POINT-OF-SALES", sendo que a falta de pagamento dos serviços de suporte técnico e manutenção acarretará a suspensão dos mesmos pela **LICENCIANTE**.

Parágrafo Único: O bloqueio de acesso e a suspensão dos serviços pela **LICENCIANTE** se darão por um prazo de 30 dias, cada um, mediante notificação escrita e previamente encaminhada ao cliente, não cabendo à mesma qualquer compensação ou indenização, a que título ou pretexto for. Caso a infração cometida não seja comprovadamente sanada no prazo acima citado, o presente acordo poderá ser considerado rescindido, de pleno direito.

DA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE**Cláusula 13ª**

Uma vez solicitado o atendimento pelas **LICENCIADAS** à **LICENCIANTE**, a **LICENCIANTE** deverá proceder à realização dos serviços no prazo de 72 horas (Setenta e duas horas)

Cláusula 14ª

A **LICENCIANTE** garante às **LICENCIADAS** que o *SOFTWARE*, os dados e os programas relativos ao mesmo, a serem licenciados em virtude deste instrumento, estarão de acordo com a documentação correlata fornecida pela **LICENCIANTE** às **LICENCIADAS**. Qualquer defeito que se apresente pelo período de 12 (doze) meses, contados da instalação do *SOFTWARE*, deverá ser corrigido, pela **LICENCIANTE**, no prazo estipulado no parágrafo único da cláusula 9ª, sem qualquer ônus às **LICENCIADAS**.

DS
MrDS
Mr

DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Cláusula 15ª

As remunerações estabelecidas nas Cláusulas 7ª e 8ª, acima, incluem todos os tributos incidentes sobre esse instrumento.

DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Cláusula 16ª

As partes comprometem-se a manter absoluto sigilo e confidencialidade e não usar, reproduzir, copiar, revelar, em proveito próprio ou de terceiros, nem permitir que qualquer terceiro use, reproduza, copie ou revele, as informações confidenciais a que tiveram acesso em razão do presente Contrato, salvo se previamente autorizado por escrito pela outra parte ou em razão de determinação judicial, devendo nessa última hipótese dar ciência à parte contrária.

Parágrafo Primeiro

Entende-se por informações confidenciais qualquer dado, conhecimento ou informação obtido pelas partes em razão da execução do presente Contrato, quais sejam, dados societários, financeiros e/ou contábeis das empresas signatárias ou do Contrato, estratégias das empresas, planos de ação, "know how", desenhos, folhas de dados, relatórios, exemplos, materiais, componentes e métodos utilizados pelas partes.

Parágrafo Segundo

As obrigações supramencionadas subsistirão ao término deste Contrato, por todo o tempo em que as informações forem consideradas confidenciais, não podendo as partes revelar e/ou utilizar as Informações Confidenciais de propriedade da outra parte, nem contribuir ou permitir que sejam utilizadas ou reveladas, mesmo após o

DS
UMR

DS
[Assinatura]



término deste Contrato, salvo se autorizadas prévia e expressamente, por escrito, pela proprietária das Informações Confidenciais.

Parágrafo Terceiro

Na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas nesta seção e respectivas cláusulas, a parte infratora ficará obrigada ao pagamento de indenização à outra parte pelas perdas e danos a que der causa.

DO CUMPRIMENTO DAS LEIS

Cláusula 17ª

A **LICENCIANTE** e a **LICENCIADA** concordam que cumprirão todas as leis, normas, regulamentos e códigos Federais, Estaduais e Municipais aplicáveis no cumprimento de suas obrigações em virtude deste Contrato, incluindo a obtenção de licenças e certificados quando for necessário.

Cláusula 18ª

As partes declaram que possuem e que manterão todas e quaisquer licenças e autorizações, legais ou contratuais, exigidas para a execução dos Serviços contratados.

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 19ª

As partes poderão resilir o presente Contrato a qualquer momento, sem que haja motivo relevante, e independentemente de pagamento de qualquer sorte compensação ou indenização, a partir do 12º (décimo segundo) mês de utilização da licença do SOFTWARE, bastando para tanto a simples comunicação, por escrito, à parte contrária, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

DS
MR

DS
MR



Cláusula 20ª

Este Contrato será rescindido de pleno direito, por qualquer das partes, na ocorrência de:

- (i) descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, por quaisquer das partes; e
- (ii) requerimento de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência de quaisquer das partes.

Cláusula 21ª

O descumprimento de qualquer cláusula ou condição do presente instrumento sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. O pagamento da multa não desonera a parte infratora do cumprimento da obrigação pendente e de responder por perdas e danos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**Cláusula 22ª**

A **LICENCIANTE** executará todos os serviços conforme descritos neste instrumento como parte contratual independente, sendo certo que nada contido neste Contrato será considerado como criação de qualquer parceria, associação, sociedade, *joint venture*, ou relacionamento de comitente e agente, empregadora e empregados, entre as partes.

Cláusula 23ª

Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre as partes ou seus empregados e contratados em decorrência do presente Contrato, sendo de responsabilidade total da **LICENCIANTE** todos os encargos existentes ou que venham a ser criados, conforme legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, civil e/ou de seguros, para si e para seus empregados.

DS
DS


Cláusula 24ª

As partes concordam que este Contrato não tem caráter de exclusividade e que nada neste instrumento impede qualquer das partes de celebrar contratos com outras empresas, ainda que contratos semelhantes e com empresas do mesmo ramo de atividade.

Cláusula 25ª

Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o fiel cumprimento dos termos e condições deste Contrato, ou no exercício de prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo.

Cláusula 26ª

As partes, bem como seus herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se ao fiel cumprimento deste Contrato.

Cláusula 27ª

Este Contrato constitui a totalidade do acordo entre as partes com relação ao seu objeto e substitui, em todos os aspectos, todas as propostas, negociações, conversações, discussões e entendimentos prévios estabelecidos entre as partes.

Cláusula 28ª

É vedado a quaisquer das partes ceder este Contrato a terceiros, no todo ou em parte, ou dá-lo em garantia, sem o consentimento prévio e expresso da outra parte.

Cláusula 29ª

Quaisquer comunicações formais entre as partes, exigidas por este Contrato, devem ser efetuadas por escrito e consideradas como efetivadas no momento da sua recepção pela parte destinatária da comunicação.

DS
MR

DS
MR



Cláusula 30ª

Nenhuma modificação, renúncia ou alteração de quaisquer termos ou condições deste Contrato entrará em vigor, salvo e até que seja colocada por escrito e assinada por ambas as partes deste instrumento ou seus representantes legais.

Cláusula 31ª

Se quaisquer termos ou disposições deste Contrato forem declarados inválidos por um tribunal com jurisdição competente, os restantes não serão afetados.

Cláusula 32ª

Nenhuma das partes será responsável por qualquer atraso ou falha no cumprimento de suas obrigações sob este Contrato, caso tal atraso ou falha seja resultante de casos fortuitos ou eventos de força maior, nos termos da lei.

Cláusula 33ª

As disposições deste Contrato que tenham caráter perene, especialmente aquelas relativas à propriedade intelectual, confidencialidade, garantias e responsabilidades, sobreviverão ao término ou rescisão deste Contrato, independentemente do motivo ou razão.

Cláusula 34ª

No caso de divergências entre as cláusulas deste Contrato e as condições da Proposta Comercial anexa, prevalecerão os termos do Contrato, exceto na hipótese de divergências apontadas nos serviços de implantação do sistema, no que se refere à parametrização e customização, quando deverão prevalecer as condições da Proposta Comercial.

DS
LMR

DS
[Assinatura]

Cláusula 35ª

Elegem as partes o foro da cidade de Aracaju-Se, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia aos demais, por mais privilegiados que sejam.

E, estando assim justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, na presença das testemunhas abaixo assinadas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito.

Aracaju, Se, 10 de abril de 2023

DocuSigned by:

22800117EC50400...

**RESULT SISTEMA E TECNOLOGIA
LICENCIANTE**

DocuSigned by:

Leandro Moraes Ramos

1CA3DB663A7D4B3...

**PARTY COSMÉTICOS LTDA
LICENCIADA**

